

충남대학교병원

개선요구

제 목 연장계약업무 처리 부적정

관계부서 ☆☆병원 △△△△과

내 용

우리병원 회계규정 328조(다른 법령과의 관계 등)¹⁾에 의하면 회계규정에서 정하지 아니한 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」 및 「계약예규」 등 타 법령과 지침 등을 준용할 수 있다.

기획재정부 「계약예규」 물품구매(제조)계약 일반조건 제25조(계약기간의 연장) 제1항에 따르면 ‘계약상대자는 제24조 제3항 각 호의 어느 하나의 사유가 계약기간 내에 발생한 경우에는 계약기간 종료 전에 지체없이 계약담당 ◆◆원에게 서면으로 계약기간의 연장신청과 제4항에 의한 계약금액 조정 신청을 함께 하여야 한다.’ 라고 되어 있고, 제2항에는 ‘계약담당◆◆원은 제1항에 의한 계약기간 연장신청이 접수된 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 계약이 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.’ 라고 명시되어 있다.

한편, 감사 대상기간(2020.07.16.~2023.05.31.) 계약기간을 연장하여 체결한 69건을 확인한 결과, 【표】와 같이 최초 계약기간 종료 46일 후 연장계약한 사례를 확인하였다.

1) 제328조(다른 법령과의 관계 등) 병원을 당사자로 하는 계약에 관하여 이 규정에서 정하지 아니한 사항에 관하여는 「기타 공공기관 계약사무 운영규정」, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」, 「계약예규」 및 「유권해석」 등을 준용할 수 있으며, 이 경우 ‘국가’, ‘정부’, ‘국고’, ‘공기업·준정부기관’ 및 ‘기타공공기관’은 ‘병원’으로 ‘중앙관계서의 장’ 및 ‘기관장’은 ‘원장’으로 ‘계약담당◆◆원’은 ‘계약담당자로 본다’

【표】연장계약 체결 현황

(단위 : 원, 일)

문서번호	제목	계약금액	계약업체

당초계약기간	연장계약기간	연장계약일자	계약 지연일

*출처 : △△△△과 제출자료 재구성

*계약 지연일 : 당초계약기간 종료일로부터 연장계약일자까지 기간

이 건을 확인하는 과정에서 계약상대자는 계약을 이행하려 하였으나, 계약 요구부서인 ■■■부에서 ‘3주기 급성기병원 인증조사 준비 및 지원으로 인해 ■■■부 소속 직원의 사이즈 조사 일정이 지연되어 계약상대자에게 원활한 정보를 제공하지 못하였음’ 을 이유로 계약기간이 지연되었음을 확인하였다.

또한, △△△△과에서 계약 도래일 이전에 계약요구부서인 ■■■부로 연장사유를 명시하여 공문으로 보내달라는 요청을 사내 메신저를 통하여 전달한 것과 ■■■부에서 2021.10.25. △△△△과로 연장 요청한 사실이 있다.

관련하여, 해당 건에 대해서 ■■■부에 대하여 별도로 조치사항을 요구할 것이며, △△△△과도 사내 메신저를 통한 안내보다, 공식적인 문서로 요청하여 향후 책임 관계를 명확히 할 필요가 있다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

△△△△과 계약업무를 수행함에 있어 연장 계약이 필요한 경우, 계약 종료일 이전에 관련 규정에 의거 처리하시기 바랍니다. (개선)